

통 보

1. 제 목 : 직원 복무관리에 관한 사항

2. 관계기관 : ㉠㉠㉠㉠㉠

3. 내 용

가. 업무개요

◆◆ 직원은 복무규정에 따라 관계법령과 제규정을 준수하고 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 됩니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「의료법」 제27조(무면허 의료행위 등 금지) 제1항에서는 의료인이 아니면 누구든지 의료행위를 할 수 없으며 의료인도 면허된 것 이외의 의료행위를 할 수 없도록 규정하고 있고, 같은 조 제5항은 누구든지 의료인이 아닌 자에게 의료행위를 하게 하거나 의료인에게 면허 사항 외의 의료행위를 하도록 하여서는 아니된다고 정하고 있습니다.

또한 보건복지부 고시 제2010-141호에 따르면 「약사법」 제2조(정의)제10호에 따른 전문의약품은 의사 또는 치과의사의 전문적인 지시·감독에 따라 사용되어야 하는 의약품으로 분류되어 있으며, 「약사법」제23조(의약품 조제)제3항에 따라 전문의약품은 의사의 처방에 따라 조제·투약되어야 합니다.

한편 ◆◆ 「복무규정」 제6조(성실·복종의무) 제1항에 따르면 직원은 관계법령과 ◆◆의 제규정을 준수하고 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있으며, 같은 규정 제6조의3(품위유지의무)에서는 직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는 아니 된다고 규정하고 있습니다.

따라서 ◆◆ 직원은 직업 윤리의식을 가지고 관계법령과 ◆◆의 제 규정을 준수하여야 하며, 직무의 내외를 불문하고 그 품위가 손상되는 행위를 하여서는

아니 됩니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

20**년 **월 □□□□□□ 점검 과정에서 ○○○○○○ 내 일부 사무공간(캐비닛, 개인서랍, 공용 냉장고 등)에서 직원 개인 소유의 ■■■■■■ *종 및 ●●●● *종이 확인되었습니다.

감사 결과, ●● 소속 직원 *명(☁☁☁ *명, ○○직 *명, □□직 *명)은 본인의 건강관리를 목적으로 ■■■■■■을 의사의 처방 없이 「약사법」상 허용되지 아니한 유통경로를 통해 구입하였고, 수개월간 인당 최소 *회에서 최대 **회 투약한 사실이 확인되었습니다.

또한 해당 직원 중 일부는 같은 부서 내 ☁☁☁에게 투약을 요청하여 퇴근 시간 이후 사무실 등에서 ◆◆◆◆를 투약받았고, 일부 직원은 ○○○○를 직접 투약 하기도 하였습니다.

한편, ■■■■■■ ☁☁☁ 등은 사무실 내 공용 냉장고 및 캐비닛 등에 수개월간 보관되어 있었음에도, 동일 공간에서 근무하는 상급자 및 동료 직원들은 이를 인지하지 못하였다고 진술하였습니다.

△△△△이 운영하는 ●● 내에서 위와 같은 행위가 발생한 것은 기관의 신뢰도 저하 및 사회적 파장을 초래할 우려가 있는 사안으로 판단되며, 이에 향후 유사 사례 재발 방지를 위한 관리·감독 강화가 필요합니다.

4. 관계기관 의견

○○○○○○에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○○○○장은

- 부적절한 개인 의약품 사용 관련, 관계법령 및 규정에 따라 조치 및 개선할 사항을 검토하여 적정 조치하시고, 향후 동일 사례가 발생하지 않도록 직원 교육 및 복무관리를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)